

1502170-53.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... dele. Por fim, disse que o local é ponto de tráfico de drogas, mas que nunca havia abordado o denunciado.

O guarda municipal Adrian Eduardo Pinheiro, em juízo, disse que estavam em patrulhamento no local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Que o réu, ao avistar a viatura, correu para uma viela e dispensou uma sacola próximo a uma caixa de água. Que logo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502170-53.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502170-53.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDINALDO DE ALMEIDA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

EDNALDO DE ALMEIDA MOURA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Maria Bernarda Butler, altura do nº 95, Vila Rosina, nesta cidade e comarca de Caieiras, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína sob a forma de "crack" com peso de 12,96g; 36 (trinta e seis) porções de cocaína com peso de 36,56g; 14 (quatorze) porções de "maconha" com peso de 30,22g; drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2021 (fls. 85/86).

Citado, o réu apresentou defesa às fls. 113/114.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução por videoconferência (fls. 122).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/08, auto de exibição e apreensão fls. 15/16, auto de constatação de substância entorpecente fls. 19/24, fotos de fls. 33/41, laudo químico toxicológico fls. 101/106 e pela prova oral colhida.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como a forma como a droga estava acondicionada e local da prisão, não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em seu interrogatório, o réu Ednaldo de Almeida Moura negou os fatos. Disse que foi até o local para comprar droga para seu consumo. Que quando foi abordado, informou que foi ao local comprar entorpecente, mas que trouxeram a droga e afirmaram que era do interrogando.

A versão do réu restou isolada nos autos.

A negativa pura e simples do réu, não merece crédito. Os agentes da Lei, narraram os fatos de maneira firme e concatenada, bem como compatível com versão apresentada em sede policial.

A testemunha Paulo Roberto Honorio Silva, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento pelo local. Que há várias casinhas e que o réu estava logo na entrada, que quando avistou a viatura ele correu, dispensou a sacola e voltou sem nada nas mãos. Que realizaram a abordagem, sendo que no interior da sacola foi localizado entorpecente e R\$ 25,00. Disse que o réu negou que a sacola fosse dele. Por fim, disse que o local é ponto de tráfico de drogas, mas que nunca havia abordado o denunciado.

O guarda municipal Adrian Eduardo Pinheiro, em juízo, disse que estavam em patrulhamento no local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Que o réu, ao avistar a viatura, correu para uma viela e dispensou uma sacola próximo a uma caixa de água. Que logo em seguida abordaram o réu, nada de ilícito foi localizado, mas ao retornarem para o local em que dispensou a sacola, localizaram o entorpecente. Disse que com o réu foi apreendida uma certa quantia em dinheiro.

Anoto que a palavra dos guardas municipais é digna de fé e não foi maculada pelo relato frágil do interrogatório do acusado.

Não há qualquer prova, motivo ou indício de que os guardas tenham falseado a verdade no sentido de prejudicar o réu.

Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: "PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câmara - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Noto que não haveria motivo plausível para os guardas municipais prenderem injustamente inocentes, deixando livre o verdadeiro traficante.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

Assim a prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de quantidade e variedade de entorpecentes considerável, além de ter sido visto pelos guardas quando dispensou a sacola em que armazenadas as drogas.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Por fim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da

causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência comprovada na certidão de fls. 48/50.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AO RÉU REINCIDENTE. DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressaltando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - A reincidência afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exigindo que a reincidência seja específica em tráfico de drogas. Precedentes. - É possível, na individualização da pena, a utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena e para impedir a concessão da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC: 244611 SP 2012/0115131-3, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 05/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013 - grifei)

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o denunciado ostenta maus antecedentes (fls. 48/50). Assim, majoro a pena base em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Entretanto, incide a agravante da reincidência (fls. 48/0), pelo que aumento a pena em 1/6, resultando em 06 anos e 09 meses de reclusão e 680 dias-multa.

Também não estão presentes causas de aumento ou de diminuição, conforme fundamentação retro.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pelos mesmos motivos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado EDNALDO DE ALMEIDA MOURA, qualificado nos autos, à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão e 680 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o réu praticou o crime enquanto estava em cumprimento de condenação anterior, bem como que já foi condenado pelo mesmo delito, entendo que os requisitos da prisão preventiva permanecem presentes. Assim, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perdimento dos valores à UNIÃO.

Oficie-se, para tal fim.

Concedo ao réu o benefício da justiça gratuita. Anote-se.

Arbitro os honorários dos advogados eventualmente nomeados no valor máximo previsto na tabela do Convênio OAB/DPE.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)(s) acusado(a)(s) no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s) para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à

Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA